

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதிவிசேஷமானது

අංක 1904/57 - 2015 මාර්තු මස 06 වැනි සිකුරාදා - 2015.03.06
1904/57 ஆம் இலக்கம் - 2015 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 06 ஆந் திகதி வெள்ளிக்கிழமை

(අරසාங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (I) - பொது

சனாதிபதியின் பிரகடனங்களும் பிறவும்

ச. அ. இல. : சி எஸ்எ / 7 / சி ஓஐ / எம்எஸ் / 01

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின்
அதியுத்தமராம் சனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களினால்

முத்திரை

மைத்திரிபால சிறிசேன

1. சனாதிபதி சட்டத்தரணி மாண்புமிகு வெவகே பிரியசாத் ஜெராட் டெப் அவர்கள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி
2. மாண்புமிகு அனில் குணரத்ன அவர்கள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி
3. குலதுங்க முதியன்சேலாகே கிஹான் ஹிமான்சு குலதுங்க அவர்கள் மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி
4. சரத் சந்திரசிநி மாயாதுன்னே அவர்கள் ஓய்வுபெற்ற கணக்காய்வாளர் அதிபதி
5. சனாதிபதி சட்டத்தரணி அய்யாத்துரை ஞானதாசன் அவர்கள் ஓய்வுபெற்ற மேலதிக மன்றாடி அதிபதி

ஆகியோருக்கு,

வாழ்த்துக்கள் !

2010, சனவரி 10 ஆந் திகதியிலிருந்து 2015, சனவரி 10 ஆந் திகதி வரையுள்ள காலப்பகுதியில் அரசியல் பதவிகளை வகித்தவர்களினதும் அல்லது தொடர்ந்து வகித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுமான நபர்களினதும் அரசாங்க சேவையாளர்களாக அத்துடன் நியதிச் சட்டமுறை சபைகளின் உத்தியோகத்தர்களாக சேவையில் இருந்தவர்களினதும் அல்லது தொடர்ந்து இருப்பவர்களுமான நபர்களினதும் விடயத்தில் ஊழல், மோசடி, சொத்துக்களின் குற்றவியல் ரீதியான கையாடல், நம்பிக்கைப் பொறுப்பின் குற்றவியல் ரீதியான மீறுகை, ஏமாற்றுதல் மற்றும் அதிகாரத்தை அல்லது அரச வளங்களையும் சலுகைகளையும் துஷ்பிரயோகம் செய்தல் ஆகிய பிழையான நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் அநேக பாரதூரமான குற்றச்சாட்டுக்கள் சுமத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றதுடன் இவர்களின் விடயத்தில் இச்செயல்கள் அரசாங்க சொத்துக்களுக்கும் வருமானத்திற்கும் பாரதூரமான நடத்தை, சேதத்தை விளைவித்துள்ளதாக பாரதூரமான முறைப்பாடுகளும் குற்றச்சாட்டுக்களும் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாலும்,



மேலும், அத்தகைய முறைப்பாடுகள், குற்றச்சாட்டுக்கள் தொடர்பில் சுதந்திரமானவைகளும் பக்கச் சார்பற்றவைகளும் விரிவானவைகளான எந்தக் குற்றவியல் விசாரணைகளும் ஆய்வுகளும் செய்யப்படவில்லை என்பதனாலும் அத்தகைய சட்டவிரோதமான செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவதற்குப் பொறுப்பாக இருந்தவர்களுக்கு எதிராகத் தேவையான சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாததனாலும்,

இலங்கையின் கரிசனை , அரசாங்கத்தின் கரிசனைகள் மற்றும் பொதுமக்களின் கரிசனை, நலனோம்பல் விடயங்களில் சட்டமானது பொருத்தமான முறையில் வினைமுறைப்படுத்தப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டுமென்பதை நிர்ணயிப்பதற்காக ஆய்வுகளையும் விசாரணைகளையும் நடத்துவிட்பதற்கும் பிழையான முறையில் நடந்தவர்களுக்கு பொருத்தமான முறையில் தண்டனை வழங்குவதற்கும் தவறுகளும் அதிகாரத் துஷ்பிரயோகமும் அல்லது பிழையான பிரயோகமும் அல்லது அதிகாரமும் போன்ற குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட செயற்பாடுகள் எதுவும் திரும்பவும் நிகழாமல் இருப்பதை உறுதிப்படுத்துவதன் பொருட்டு சட்டமானது வினைமுறைப்படுத்தப்படுவதை நிர்ணயிப்பதற்கு என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டுமென்பதை நிர்ணயிப்பதற்கும்,

எனவே, இதனகத்துப்பின்னர் குறிப்பிடப்படும் கருமங்கள் குறித்து ஆராய்வதற்கும் விசாரணை செய்வதற்கும் விசாரணை ஆணைக்குழுவொன்றை நியமிப்பது அவசியமானதென்பதே எனது கருத்தாக இருப்பதாலும்,

ஆகவே, தற்போது, இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் சனாதிபதி, மைத்திரிபால சிறிசேன ஆகிய நான், தங்களின் விவேகம், திறமை, நேர்மை என்பன பற்றி மிகுந்த நம்பிக்கையும் பற்றுறுதியும்கொண்டு, விசாரணை ஆணைக்குழுக்கள் சட்டத்தின் (393 ஆம் அத்தியாயத்தின்) 02 ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகளுக்கு அமைவாக, சொல்லப்பட்ட,

1. சனாதிபதி சட்டத்தரணி மாண்புமிகு வெவகே பிரியசாத்த ஜெராத் டெப் அவர்கள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி
2. மாண்புமிகு அனில் குணரத்ன அவர்கள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி
3. குலதுங்க முதியன்சேலாகே கிஹான் ஹிமான்சு குலதுங்க அவர்கள் மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி
4. சரத் சந்திரசிறி மாயாதுன்னே அவர்கள் ஓய்வுபெற்ற கணக்காய்வாளர் அதிபதி
5. சனாதிபதி சட்டத்தரணி அய்யாத்துரை ஞானதாசன் அவர்கள் ஓய்வுபெற்ற மேலதிக மன்றாடி அதிபதி

ஆகிய தங்களை, பின்வரும் அதாவது பெயரளவில் பின்வரும் விடயங்கள் மீது, ஆய்வுகளையும் விசாரணைகளையும் செய்வதற்கு எனது ஆணையாளர்களாக இத்தால் நியமிக்கின்றேன்.

1. 2010, சனவரி 10 ஆந் திகதியிலிருந்து 2015, சனவரி 10 ஆந் திகதி வரையுள்ள காலப்பகுதியில் அரசியல் பதவிகளை வகித்தவர்களினதும் அல்லது தொடர்ந்து வகித்துக் கொண்டிருப்பவர்களினதும் அரசாங்க சேவையாளர்களாக இருந்தவர்களினதும் அத்துடன் நியதிச்சட்ட முறை சபைகளின் உத்தியோகத்தர்களாக இருந்தவர்களினதும் அல்லது தொடர்ந்து இருக்கின்றவர்களுமான நபர்களினதும் விடயத்தில் ஊழல், மோசடி, சொத்துக்களின் குற்றவியல் ரீதியான கையாடல், நம்பிக்கைப் பொறுப்பின் குற்றவியல் ரீதியான மீறுகை, ஏமாற்றுதல் மற்றும் துஷ்பிரயோகம் செய்தல் அல்லது அதிகாரத்தைப் பிழையாக பயன்படுத்துதல் ஆகிய பிழையான நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் பாரதூரமான அநேக குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றவர்களின் விடயத்தில் இச்செயல்கள் அரசாங்க வளங்களுக்கும் வருமானத்திற்கும் பாரதூரமான நடத்தையும், சேதத்தையும் விளைவித்துள்ளதாதலால் அவை மீதான மக்களின் முறைப்பாடுகளையும் தகவல்களையும் வரவழைத்தலும் பெற்றுக்கொள்ளலும் ;
2. மேலே உள்ள 1 ஆம் பந்தியில் கோரப்பட்டுள்ள முறைப்பாடுகள், தகவல்கள் மற்றும் குற்றச்சாட்டுக்கள் பற்றி உடனடியானதும் பக்கச்சார்பற்றவைகளான விரிவான ஆய்வுகளையும் விசாரணைகளையும் நடத்துவதற்கும் ;
3. சட்டத்தின் நியதிகளின் பிரகாரம் அத்தகைய தவறுகளையும் பிழையான நடவடிக்கைகளையும் அதிகாரத்தின் துஷ்பிரயோகத்தையும் அல்லது பிழையான பயன்படுத்துகையையும் மேற்கொண்டமைக்கு பொறுப்பாகவுள்ள ஆட்களைக் கண்டறிவதற்கும் ;
4. மேற்போந்த 1 ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதன் பிரகாரம் அத்தகைய நிகழ்வுகள் தொடர்பில் கிடைக்கக்கூடியனவாகவுள்ள சான்றுகளைக் கண்டறிவதற்கும் சேகரிப்பதற்கும் அத்தகைய நிகழ்வுகளினதும் பிழையான நடவடிக்கைகளினதும் தொடர்பில் தவறுகளைச் செய்வதற்குப் பொறுப்பாக இருந்த ஆட்களையும் கண்டறிவதற்கும் அவர்களுக்கு எதிரான சான்றுகளைச் சேகரிப்பதற்கும் ;
5. மேலே உள்ள 1 ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகளின் சுற்றொல்லைக்குள் எந்த நிகழ்வுகள் வருகின்றன என்பதைக் கண்டறிந்து மேற்கூறிய தவறுகளைப் புரிந்தவர்களுக்கு எதிராக குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் நோக்குடன் தேவையான ஆய்வுகளையும் விசாரணைகளையும் நடத்துவதற்காக இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்களையும் ஆய்வுகளையும் விசாரணை செய்கின்றதுமான ஆணைக்குழுவுக்கு அல்லது பொலிசாருக்குத்

இலங்கை அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களத்திற் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.